HUKUM DAN NEGARA INDONESIA

DISUSUN OLEH:

Patrick Naiborhu (25131167)

I Komang Yuhi Arya Wiguna (25131166)

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN PERHOTELAN

FAKULTAS VOKASI INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL DENPASAR

2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah berjudul "Hukum dan Negara Indonesia" ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai bentuk kajian akademik yang mendalam mengenai sistem hukum Indonesia, mulai dari landasan konstitusional, struktur ketatanegaraan, penegakan hukum, hingga dinamika reformasi hukum yang terus berkembang. Penulis menyadari bahwa pemahaman mendalam tentang hukum dan negara merupakan fondasi penting bagi setiap warga negara yang ingin berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam proses penyusunan makalah ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para guru, dosen, teman, dan keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama proses penyusunan makalah ini berlangsung. Selain itu, penulis sangat mengapresiasi berbagai sumber referensi, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun sumber informasi lainnya yang menjadi dasar dan acuan dalam penulisan makalah ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi, penyusunan, maupun penggunaan bahasa. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan makalah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem hukum dan negara Indonesia. Penulis juga berharap makalah ini dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran yang bermanfaat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.

Denpasar,20 Mei 2026

Patrick Naiborhu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang Masalah 6

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan Penulisan 7

1.4 Manfaat Penulisan 7

1.5 Metode Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 9

2.1 Konsep Negara Hukum 9

2.2 Sistem Hukum di Indonesia 10

2.3 Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi 11

2.4 Teori Pemisahan Kekuasaan 13

BAB III PEMBAHASAN 14

3.1 Sejarah Perkembangan Hukum di Indonesia 14

3.2 Struktur Ketatanegaraan Pasca-Reformasi 17

3.3 Penegakan Hukum dan Problematikanya 19

3.4 Korupsi dan Upaya Pemberantasan 20

3.5 Reformasi Hukum di Era Digital 22

BAB IV PENUTUP 24

4.1 Kesimpulan 24

4.2 Saran 24

DAFTAR PUSTAKA ..... .25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) memiliki sistem hukum yang kompleks dan terus berkembang seiring dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku.

Perjalanan hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang bangsa ini. Sejak masa penjajahan Belanda yang mewariskan sistem hukum kontinental (civil law), kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, hingga era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, sistem hukum Indonesia terus mengalami transformasi yang signifikan. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali antara tahun 1999 hingga 2002 merupakan tonggak penting dalam reformasi konstitusional yang mengubah secara fundamental arsitektur ketatanegaraan Indonesia (Asshiddiqie, 2020).

Reformasi hukum yang bergulir sejak tahun 1998 membawa perubahan yang sangat mendasar. Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai lembaga peradilan konstitusional yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Komisi Yudisial (KY) dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim demi menjaga martabat dan kehormatan lembaga peradilan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi yang sudah mengakar dalam sistem birokrasi Indonesia (Mahfud MD, 2021).

Namun demikian, perjalanan reformasi hukum di Indonesia tidak selalu mulus. Berbagai permasalahan masih membayangi sistem hukum Indonesia, mulai dari lemahnya penegakan hukum, mafia peradilan, inkonsistensi putusan pengadilan, hingga masalah regulasi yang tumpang tindih. Data Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2023 mendapat skor 34 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-115 dari 180 negara yang disurvei.

Tantangan sistem hukum Indonesia semakin kompleks di era digital yang ditandai dengan munculnya berbagai permasalahan hukum baru seperti kejahatan siber, pelanggaran privasi data, perdagangan ilegal melalui platform digital, hingga disinformasi yang tersebar luas melalui media sosial. Regulasi di bidang ini masih tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang perlu segera diatasi (Prasetyo, 2022).

Lebih jauh, permasalahan pluralisme hukum juga menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Indonesia yang terdiri dari lebih dari 1.300 suku bangsa dengan tradisi hukum adat yang beragam menghadirkan tantangan tersendiri dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan dan mengakomodasi nilai-nilai lokal. Konflik antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama kerap menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat (Benda-Beckmann, 2019).

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan untuk menyelaraskan sistem hukum nasional dengan standar hukum internasional dan komitmen yang telah diratifikasi dalam berbagai perjanjian internasional. Hal ini menjadi semakin penting mengingat posisi Indonesia sebagai negara anggota G20 dan salah satu perekonomian terbesar di Asia Tenggara yang harus bersaing dalam lingkungan bisnis global yang sangat kompetitif (Siahaan, 2023).

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, kajian mendalam mengenai sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia menjadi sangat relevan dan mendesak. Pemahaman yang komprehensif tentang kondisi hukum Indonesia, permasalahan yang dihadapi, serta upaya-upaya reformasi yang telah dan sedang dilakukan merupakan prasyarat penting untuk merumuskan solusi yang tepat guna membangun sistem hukum yang lebih kuat, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, makalah ini merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dikaji secara mendalam, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan sistem hukum Indonesia dari masa penjajahan hingga era reformasi dan implikasinya terhadap tatanan hukum yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana struktur ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 dan bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan fungsinya dalam kerangka sistem presidensial?
3. Apa saja permasalahan utama dalam penegakan hukum di Indonesia dan faktor-faktor apa yang menyebabkan masih lemahnya penegakan hukum tersebut?
4. Bagaimana upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan Indonesia dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasinya?
5. Bagaimana reformasi hukum di era digital dan upaya Indonesia dalam menghadapi tantangan hukum yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan perkembangan sistem hukum Indonesia dari perspektif historis hingga kontemporer secara komprehensif dan kritis.
2. Menjelaskan struktur dan fungsi lembaga-lembaga ketatanegaraan Indonesia dalam kerangka negara hukum yang demokratis pasca-reformasi.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan utama dalam penegakan hukum di Indonesia beserta faktor-faktor penyebabnya.
4. Mengevaluasi efektivitas upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga negara, khususnya KPK.
5. Mengkaji tantangan dan peluang reformasi hukum Indonesia di era digital serta memberikan rekomendasi yang konstruktif.

1.4 Manfaat Penulisan

Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, baik secara teoritis maupun praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, makalah ini diharapkan dapat: (1) memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum tata negara Indonesia; (2) memperkaya khazanah literatur hukum tentang reformasi hukum dan konstitusi di negara berkembang; (3) menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, makalah ini diharapkan dapat: (1) memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat umum tentang sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia; (2) menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya pembenahan dan reformasi sistem hukum; (3) membantu mahasiswa hukum dalam memahami secara holistik perkembangan hukum Indonesia.

1.5 Metode Penulisan

Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang digunakan meliputi:

- Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan termasuk UUD NRI 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang relevan.
- Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
- Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber referensi pelengkap lainnya.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach) untuk memahami perkembangan sistem hukum Indonesia dari perspektif yang komprehensif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum (rechtsstaat atau rule of law) merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum tata negara modern. Pada dasarnya, konsep ini mengandung makna bahwa negara dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan atas hukum, bukan atas kehendak penguasa semata. Hukum harus menjadi instrumen pengendali kekuasaan negara sekaligus pelindung hak-hak warga negara.

Jimly Asshiddiqie (2020) mengidentifikasi setidaknya dua tradisi besar konsep negara hukum yang berkembang di dunia, yaitu: (1) tradisi rechtsstaat yang berasal dari Eropa Kontinental (Civil Law System), dan (2) tradisi rule of law yang berasal dari Inggris dan Amerika Serikat (Common Law System). Kedua tradisi ini memiliki ciri-ciri dan penekanan yang berbeda, meskipun pada intinya keduanya sama-sama menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam kehidupan bernegara.

Dalam tradisi rechtsstaat, A.V. Dicey sebagaimana dikutip oleh Hadjon (2019) merumuskan tiga unsur penting negara hukum, yaitu: (1) supremasi hukum (supremacy of law), yang berarti tidak ada seseorang pun yang boleh dihukum kecuali atas pelanggaran hukum yang telah ditetapkan; (2) persamaan di depan hukum (equality before the law), yang berarti semua orang tunduk pada hukum yang sama; dan (3) konstitusionalisme (constitutionalism), yang berarti konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menjamin hak-hak warga negara.

Sementara itu, dalam tradisi rechtsstaat ala Eropa Kontinental yang diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum meliputi: (1) hak-hak dasar manusia

(grondrechten); (2) pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak dasar tersebut (scheiding van machten); (3) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum (wetmatigheid van het bestuur); dan (4) pengadilan administrasi (administratieve rechtspraak) yang menjamin tuntutan terhadap pemerintah (Marzuki, 2021).

Indonesia sebagai negara hukum menganut konsep negara hukum dalam pengertian yang lebih luas, yang tidak hanya menekankan aspek formal prosedural, tetapi juga aspek material substantif. Hal ini tercermin dalam Penjelasan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Konsep negara hukum Indonesia juga memiliki kekhasan tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Mahfud MD (2021) mengemukakan bahwa negara hukum Indonesia dapat digolongkan sebagai negara hukum materiil (materiele rechtsstaat) atau negara hukum dalam arti luas (welfare state), yang berarti negara tidak hanya menjamin ketertiban dan keamanan, tetapi juga bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (welfare) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

2.2 Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum campuran (mixed legal system) yang merupakan perpaduan dari berbagai sistem hukum yang berlaku di dunia. Secara historis, sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum besar, yaitu: (1) sistem hukum civil law (Eropa Kontinental) yang merupakan warisan kolonialisme Belanda; (2) sistem hukum adat (customary law) yang merupakan hukum asli masyarakat Indonesia; dan (3) sistem hukum Islam (Islamic law) yang masuk dan berkembang bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Nusantara (Budiono, 2020).

Sistem hukum civil law yang diwarisi dari Belanda tercermin dalam berbagai kodifikasi hukum yang masih berlaku hingga saat ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel/WvK), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht/WvS). Sistem ini menekankan pada pentingnya kodifikasi hukum yang tertulis dan peran hakim sebagai penerapan hukum (rechtstoepassing), bukan pencipta hukum (rechtsvorming).

Di sisi lain, hukum adat (adat law) masih memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan hukum masyarakat Indonesia, terutama di bidang hukum keluarga, hukum waris, dan hukum pertanahan. Ter Haar, sebagaimana dikutip oleh Soepomo dalam Wignjosoebroto (2018), mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa dan pengaruh, dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.

Sementara itu, hukum Islam (Islamic law atau fikih) berlaku secara personal bagi umat Muslim Indonesia dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, dan kewarisan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan contoh akomodasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Di Provinsi Aceh, hukum Islam bahkan diterapkan secara lebih luas melalui Qanun-qanun (peraturan daerah berbasis syariat) (Butt & Lindsey, 2018).

2.3 Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi (supreme law of the land) dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam perspektif norma grundnorm Hans Kelsen, konstitusi menempati posisi paling atas dalam stufenbau theory (teori

jenjang norma), di mana semua norma hukum di bawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi (Kelsen, dalam Kusumaatmadja, 2019).

UUD NRI 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali (1999, 2000, 2001, 2002) telah mengalami perubahan yang sangat fundamental. Dari sisi struktural, konstitusi mengalami perubahan dari 37 pasal menjadi 73 pasal dengan tambahan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Perubahan substansial mencakup: (1) pembatasan kekuasaan presiden; (2) penguatan DPR sebagai lembaga legislatif; (3) pembentukan lembaga-lembaga baru seperti MK, KY, DPD, dan KPK; (4) penghapusan MPR sebagai lembaga tertinggi negara; serta (5) pengaturan yang lebih komprehensif tentang hak asasi manusia (HAM) (Asshiddiqie, 2020).

Prinsip supremasi konstitusi (constitutional supremacy) di Indonesia dijaga melalui mekanisme judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menyatakan suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila terbukti bertentangan dengan konstitusi. Sejak berdirinya MK pada tahun 2003 hingga 2024, ribuan permohonan judicial review telah diajukan dan ratusan di antaranya dikabulkan, yang menunjukkan betapa pentingnya peran MK dalam menjaga supremasi konstitusi (Faiz, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi bukan hanya menjadi dasar hukum tertinggi, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam membatasi kekuasaan, menjaga demokrasi, menjamin hak asasi manusia, serta menciptakan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara negara dan warga negara wajib menjunjung tinggi dan menaati konstitusi sebagai landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.4 Teori Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dikembangkan oleh John Locke dan disempurnakan oleh Montesquieu dalam bukunya *De l'Esprit des Lois* (1748). Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif yang bertugas membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang bertugas menegakkan hukum serta mengadili pelanggaran hukum. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemisahan kekuasaan tidak diterapkan secara mutlak, melainkan dalam bentuk pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) yang disertai mekanisme *checks and balances*. Setelah amandemen UUD 1945, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sejajar dan saling mengawasi sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, DPR juga memiliki fungsi penganggaran melalui pembahasan APBN.

Sementara itu, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga konstitusi. Dengan adanya pembagian kekuasaan dan pengawasan antarlembaga negara, diharapkan tercipta pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Perkembangan Hukum di Indonesia

Sejarah perkembangan hukum Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode penting yang masing-masing memiliki karakteristik dan kontribusi tersendiri terhadap pembentukan sistem hukum yang ada saat ini.

3.1.1 Periode Pra-Kolonial

Sebelum kedatangan kolonialis Eropa, wilayah Nusantara telah memiliki sistem hukum tersendiri yang berakar pada tradisi adat dan agama. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram telah memiliki peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan kemasyarakatan. Dokumen hukum seperti Kitab Kutaramanawa dari Kerajaan Majapahit merupakan salah satu contoh kodifikasi hukum tertua di Nusantara yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hukum pidana hingga hukum perdata (Soekanto, 2019).

Sistem hukum adat pada periode ini sangat beragam sesuai dengan keragaman budaya dan tradisi masing-masing suku bangsa. Hukum adat mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk tanah, perkawinan, warisan, dan penyelesaian sengketa. Ciri khas hukum adat adalah sifatnya yang tidak tertulis, berlaku secara komunal, dan bersifat kosmologis-religius.

3.1.2 Periode Kolonial Belanda

Masa kolonialisme Belanda (1602–1942) membawa pengaruh yang sangat besar terhadap sistem hukum Indonesia. VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) dan kemudian

Pemerintah Hindia Belanda menerapkan berbagai peraturan hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental (civil law). Kebijakan konkordansi (concordantie beginsel) yang menyatakan bahwa hukum Belanda harus diberlakukan juga di tanah jajahan menjadi dasar pemberlakuan berbagai kodifikasi hukum Belanda di Indonesia.

Pada masa ini, dikenal pembagian penduduk berdasarkan golongan (Pasal 131 IS), di mana masing-masing golongan tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Golongan Eropa tunduk pada hukum perdata Eropa (BW), sementara golongan Bumiputera tunduk pada hukum adat, dan golongan Timur Asing tunduk pada aturan tersendiri. Dualisme hukum ini menciptakan sistem yang diskriminatif dan tidak berkeadilan (Kusumaatmadja, 2019).

3.1.3 Periode Kemerdekaan dan Orde Lama (1945–1965)

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai dimulainya era baru dalam sejarah hukum Indonesia. UUD 1945 yang disahkan sehari kemudian menjadi konstitusi pertama negara Republik Indonesia. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa semua badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini, sehingga berbagai peraturan warisan kolonial masih tetap berlaku untuk menghindari kekosongan hukum.

Masa Orde Lama ditandai dengan ketidakstabilan politik dan hukum yang tinggi. Pergantian sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer dan kembali lagi ke presidensial, serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan berlakunya UUD 1945, mencerminkan betapa volatilnya situasi hukum dan politik pada masa ini. Konsep Demokrasi Terpimpin yang diterapkan Soekarno seringkali menempatkan kepentingan politik di atas kepastian hukum (Indrayana, 2018).

3.1.4 Periode Orde Baru (1966–1998)

Era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto ditandai dengan stabilitas politik yang relatif tinggi, tetapi disertai dengan otoritarianisme yang kuat. Hukum pada masa ini banyak difungsikan sebagai alat kekuasaan (law as a tool of power) daripada sebagai instrumen keadilan. Independensi peradilan sangat terbatas karena pengadilan berada di bawah pengaruh kuat eksekutif melalui Departemen Kehakiman (Butt & Lindsey, 2018).

Meskipun demikian, Orde Baru juga menghasilkan berbagai produk hukum penting. Berbagai undang-undang dalam bidang agraria, kehutanan, pertambangan, investasi, dan perbankan ditetapkan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Namun, banyak di antara undang-undang tersebut yang belakangan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berpotensi merugikan masyarakat kecil.

3.1.5 Periode Reformasi (1998–Sekarang)

Jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka babak baru reformasi hukum yang komprehensif. Gelombang reformasi yang dipicu oleh krisis ekonomi dan gerakan mahasiswa mendorong perubahan mendasar dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap (1999–2002) menjadi fondasi utama reformasi hukum ini.

Era reformasi menghasilkan berbagai pencapaian penting dalam bidang hukum, antara lain: (1) penghapusan dwifungsi ABRI; (2) pemisahan Polri dari TNI; (3) pembentukan MK, KY, KPK, dan berbagai lembaga independen lainnya; (4) desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah; (5) penguatan perlindungan HAM; serta (6) reformasi birokrasi dan peradilan (Mahfud MD, 2021).

3.2 Struktur Ketatanegaraan Pasca-Reformasi

Pasca-amandemen UUD 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental. Prinsip checks and balances menjadi landasan utama dalam pengaturan hubungan antarlembaga negara. Berikut adalah gambaran struktur ketatanegaraan Indonesia saat ini:

3.2.1 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR yang semula merupakan lembaga tertinggi negara kini bertransformasi menjadi lembaga tinggi negara yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Kewenangan MPR yang masih tersisa adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Transformasi ini merupakan langkah penting untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu lembaga (Asshiddiqie, 2020).

3.2.2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi legislasi (membuat undang-undang), fungsi anggaran (membahas dan menyetujui APBN), dan fungsi pengawasan (mengawasi pelaksanaan UU dan pemerintahan). Penguatan DPR pasca-reformasi sangat signifikan, di mana DPR memiliki hak budget yang lebih kuat dan kewenangan persetujuan terhadap pengangkatan berbagai pejabat negara (Indrayana, 2018).

3.2.3 Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan inovasi ketatanegaraan yang lahir dari amandemen UUD 1945 untuk mengakomodasi kepentingan daerah dalam proses legislasi nasional. Namun, kewenangan DPD masih terbatas karena hanya memiliki fungsi pengajuan dan pertimbangan atas RUU

tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, tanpa memiliki hak suara yang setara dengan DPR dalam pengambilan keputusan legislasi (Siahaan, 2023).

3.2.4 Mahkamah Konstitusi (MK)

MK merupakan salah satu lembaga baru yang paling penting dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi. MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, yaitu: (1) menguji undang-undang terhadap UUD; (2) memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan (5) memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum (Faiz, 2022).

Sejak berdirinya, MK telah memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan Indonesia. Beberapa putusan MK yang bersejarah antara lain putusan yang membatalkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE, putusan yang mengubah sistem pemilu dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka, serta putusan-putusan terkait sengketa hasil pilpres dan pilkada.

3.2.5 Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang keduanya bersifat independen dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Di bawah MA terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu: (1) peradilan umum; (2) peradilan agama; (3) peradilan militer; dan (4) peradilan tata usaha negara. Prinsip independensi peradilan ini merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang demokratis.

3.3 Penegakan Hukum dan Problematikanya

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan aspek yang paling krusial dalam sistem hukum manapun. Hukum yang baik tidak akan memiliki makna apabila tidak ditegakkan secara konsisten dan berkeadilan. Di Indonesia, penegakan hukum masih menghadapi berbagai permasalahan serius yang menghambat terwujudnya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Soerjono Soekanto (2019) mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri (substansi hukum); (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan. Kelima faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam proses penegakan hukum.

3.3.1 Permasalahan Substansi Hukum

Indonesia memiliki permasalahan serius dalam hal kualitas produk legislasi. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsistensi antara peraturan yang satu dengan lainnya, serta kekosongan hukum (lacuna legis) dalam berbagai bidang merupakan tantangan yang terus dihadapi. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 42.000 regulasi dari berbagai tingkatan, yang banyak di antaranya saling bertentangan dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat (Prasetyo, 2022).

Upaya penyederhanaan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kemudian direvisi menjadi Perppu No. 2 Tahun 2022 dan UU No. 6 Tahun 2023) merupakan langkah inovatif dalam menggunakan metode omnibus law untuk menyederhanakan ribuan pasal dari berbagai undang-undang sekaligus. Namun, pendekatan

ini juga menuai kritik terkait proses penyusunannya yang dianggap kurang partisipatif dan berpotensi melemahkan perlindungan pekerja serta lingkungan hidup.

3.3.2 Permasalahan Institusi Penegak Hukum

Institusi penegak hukum di Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, masih menghadapi berbagai permasalahan serius. Profesionalisme, integritas, dan kapasitas aparat penegak hukum yang tidak merata menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penegakan hukum yang efektif. Survei Transparency International Indonesia (2023) menunjukkan bahwa institusi penegak hukum masih dipersepsikan sebagai salah satu lembaga dengan tingkat korupsi tertinggi oleh masyarakat.

"Mafia hukum" atau mafia peradilan merupakan istilah yang merujuk pada praktik korupsi sistematis di lingkungan lembaga peradilan, di mana perkara-perkara hukum diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Meskipun Komisi Yudisial (KY) telah dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim, efektivitasnya masih dipertanyakan karena kewenangan yang terbatas dan resistensi dari kalangan peradilan itu sendiri (Butt & Lindsey, 2018).

3.4 Korupsi dan Upaya Pemberantasan

Korupsi merupakan musuh terbesar sistem hukum dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, menghambat pembangunan, dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Dalam perspektif hukum, korupsi merupakan extraordinary crime yang memerlukan penanganan luar biasa pula.

3.4.1 Dampak Korupsi bagi Negara

Menurut data KPK, kerugian negara akibat korupsi sejak tahun 2004 hingga 2023 mencapai ratusan triliun rupiah. Korupsi terjadi di berbagai sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa pemerintah, perizinan, perpajakan, pertambangan, hingga sektor perbankan. Korupsi juga terjadi di semua tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah, dan melibatkan semua cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (KPK, 2023).

Dampak korupsi terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Studi yang dilakukan oleh Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan biaya ekonomi yang sangat besar melalui: (1) inefisiensi alokasi anggaran negara; (2) penurunan kualitas pelayanan publik; (3) distorsi pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat; (4) menghambat masuknya investasi asing; dan (5) menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar.

3.4.2 Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi

KPK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPK memiliki kewenangan yang luar biasa dalam penanganan perkara korupsi, termasuk kewenangan penyadapan, penyidikan, penuntutan, serta pencegahan korupsi.

Sejak berdirinya, KPK telah berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Namun, efektivitas KPK sempat dipertanyakan seiring dengan disahkannya UU No. 19 Tahun 2019 yang dinilai melemahkan independensi dan kewenangan KPK, antara lain melalui pembentukan Dewan Pengawas yang diangkat oleh Presiden, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, serta pembatasan kewenangan penyadapan (Faiz, 2022).

3.4.3 Strategi Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan represif (penindakan) dan pendekatan preventif (pencegahan). Pendekatan represif meliputi penegakan hukum pidana terhadap pelaku korupsi, pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery), serta penerapan hukuman yang memberikan efek jera. Sementara itu, pendekatan preventif mencakup reformasi sistem pengadaan barang dan jasa, penguatan sistem pengawasan internal, penerapan e-government, dan pendidikan antikorupsi (Mahfud MD, 2021).

Indonesia juga telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006, yang mewajibkan Indonesia untuk menerapkan berbagai standar internasional dalam pemberantasan korupsi, termasuk kriminalisasi berbagai bentuk korupsi, mekanisme pengembalian aset, dan kerjasama internasional dalam penanganan perkara korupsi lintas batas negara.

3.5 Reformasi Hukum di Era Digital

Era digital yang ditandai dengan penetrasi internet yang masif, perkembangan kecerdasan buatan (AI), big data, dan platform digital telah menciptakan lanskap hukum yang sama sekali baru. Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet terbesar keempat di dunia (dengan sekitar 212 juta pengguna internet per 2023) menghadapi tantangan besar dalam mengadaptasi sistem hukumnya terhadap realitas digital ini.

3.5.1 Regulasi di Bidang Teknologi Informasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan regulasi utama yang mengatur kehidupan digital di Indonesia. Namun, UU ITE yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 ini seringkali dinilai kontroversial

karena beberapa pasalnya yang dianggap multi-tafsir dan berpotensi digunakan untuk membungkam kritik dan kebebasan berekspresi di ruang digital (Prasetyo, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) merupakan regulasi turunan yang mengatur teknis penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Salah satu ketentuan kontroversialnya adalah kewajiban bagi platform digital asing untuk menempatkan data warga negara Indonesia di server yang berlokasi di Indonesia (data localization), yang kemudian diubah dengan persyaratan aksesibilitas data yang lebih fleksibel.

3.5.2 Perlindungan Data Pribadi

Indonesia baru memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada September 2022. UU PDP ini menandai tonggak penting dalam perlindungan privasi digital warga negara Indonesia dan membawa Indonesia setara dengan negara-negara lain yang telah memiliki regulasi perlindungan data seperti GDPR di Uni Eropa. UU PDP mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi bagi pelanggaran perlindungan data pribadi (Siahaan, 2023).

3.5.3 Tantangan Hukum di Era AI dan Ekonomi Digital

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) menimbulkan berbagai tantangan hukum baru, seperti tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh sistem AI, pengaturan konten berbasis AI, serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain itu, pertumbuhan ekonomi digital juga memunculkan persoalan perpajakan terhadap perusahaan digital asing yang memperoleh keuntungan dari Indonesia tanpa memiliki kehadiran fisik. Untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk UU No. 2 Tahun 2020, sebagai langkah awal dalam menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan teknologi digital.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan antara hukum Belanda, hukum adat, dan hukum Islam. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menerapkan prinsip *checks and balances* agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan.

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, dan lemahnya budaya hukum masyarakat. Selain itu, korupsi masih menjadi tantangan besar meskipun berbagai upaya pemberantasan terus dilakukan melalui KPK dan lembaga penegak hukum lainnya.

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) juga menghadirkan tantangan hukum baru yang memerlukan regulasi yang lebih adaptif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang adil, demokratis, dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

4.2 Saran

Pemerintah perlu melakukan penyederhanaan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Reformasi lembaga penegak hukum juga harus terus ditingkatkan melalui sistem yang lebih transparan, profesional, dan berintegritas. Selain itu, penguatan KPK dan sistem antikorupsi perlu dilakukan untuk mendukung pemberantasan korupsi secara efektif.

Di era digital, Indonesia juga perlu mengembangkan regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, termasuk AI dan ekonomi digital. Pendidikan hukum kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum sehingga tercipta budaya hukum yang lebih baik. Dengan adanya kerja sama semua pihak, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih kuat, adil, dan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/law/9780198808398.001.0001

Budiono, A. R. (2020). *Ajaran Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia: Antara Kontradiksi dan Sinergi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Hadjon, P. M. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Cetakan ke-2. Surabaya: Bina Ilmu.

Indrayana, D. (2018). *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Kusumaatmadja, M. (2019). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan.

Mahfud MD. (2021). *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi ke-7. Jakarta: Rajawali Press.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi ke-14. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wignjosoebroto, S. (2018). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.